

**باسم صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية**

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٦ يونيو سنة ٢٠٠٦ م
٣٠ جمادى الأولى سنة ١٤٢٧ هـ .

برئاسة السيد / إبراهيم محمد حسن حميدان رئيس المحكمة.

وعضوية السادة القضاة : محمد رأفت مصطفى برغش ، ومنير السيد منصور ، وخليفة أحمد
البنعلي ، و سالم محمد الكواري ، ومحمد أسامة عباس عبد الجواد ، وعباس الشيخ منصور
الستري . أعضاء المحكمة

وحضور السيد / عبد الحميد علي الشاعر أمين السر

أصدرت الحكم التالي:

في الدعويين المقيدتين بجدول المحكمة الدستورية برقم د/٣/٠٤ و د /٤/٠٤ لسنة (٢)
قضائية .

المقامة أولهما من

بسام عبد الرزاق عبدالله بوخوه ، وكيلته المحامية رباب العريض.

ضد

- ١- صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء ، وتمثله دائرة الشؤون القانونية .
- ٢- النيابة العامة .

والمقامة ثانيتهما من

- ١- محي الدين محمود محي الدين خان .
 - ٢- بسام يوسف عبد الكريم العلي .
- وكيلاهما المحاميان عبدالله عبدالرحمن هاشم وفريد غازي جاسم

ضد

- ١- صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء ، وتمثله دائرة الشؤون القانونية .
- ٢ النيابة العامة .

الإجراءات

بتاريخ الثامن من شهر ديسمبر من عام ٢٠٠٤، أودع المدعي في الدعوى رقم د/٣/٠٤ لسنة (٢) قضائية صحيفة دعواه لدى الأمانة العامة للمحكمة، طالباً الحكم « بعدم دستورية نص المادة (١٥٧) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٦، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٢ ».

وبتاريخ الخامس عشر من شهر ديسمبر من عام ٢٠٠٤، أودع المدعيان في الدعوى رقم د/٤/٠٤ لسنة (٢) قضائية صحيفة دعواهما لدى الأمانة العامة للمحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية ذات النص.

وقدّمت دائرة الشؤون القانونية بصفتها ممثلة للحكومة مذكرة في الدعويين طلبت فيها الحكم؛ أصلياً: بخروج النص المطعون فيه من نطاق الرقابة الدستورية المقررة للمحكمة الدستورية، واحتياطياً: برفض الدعويين.

وتُظهِرت الدعويان على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقررت المحكمة بجلسته ١٧/٤/٢٠٠٦ ضم الدعوى رقم د/٤/٠٤ للدعوى رقم د/٣/٠٤، ليصدر فيهما حكم واحد، وقررت النطق بالحكم فيهما لجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة،

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفتي الدعويين، ومن سائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة، كانت قد أقامت الدعوى الجنائية رقم ٩/٥٠٩٦/٢٠٠٤/٧، أمام المحكمة الكبرى الجنائية - الغرفة الأولى - ضد المدعين الثلاثة، ومتهم رابع، بوصف أنهم، خلال فترة سابقة على شهر فبراير من عام ٢٠٠٣ وحتى شهر يونيو من عام ٢٠٠٤ بمملكة البحرين، ساهموا في إتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جنائية الإتلاف العمدي للمباني والأموال المخصصة للمصالح الحكومية، وكان ذلك بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى. وطلبت عقابهم بموجب أحكام المواد (١٠٧) و (٣، ١/١٥٥) و (١/١٥٧) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٦، والمرسوم بقانون رقم (٩) لسنة

١٩٨٢، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات . وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الكبرى الجنائية، دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة (١٥٧) من القانون المذكور. وبجلسة ٢٠٠٤/١٢/٦ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وأجلت نظر الدعوى لجلسة ٢٠٠٤/١٢/٢٠، وصرحت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية، فأقاموا الدعويين الدستوريين الماثلتين، وقررت المحكمة وقف الدعوى الجنائية لحين الفصل في الدعويين المذكورتين.

وحيث إن الدعوى رقم د/٤/٤ لسنة (٢) قضائية قد أقيمت للطعن بعدم دستورية ذات النص المطعون بعدم دستوريته في الدعوى رقم د/٣/٤ لسنة (٢) قضائية - وهو نص المادة (١٥٧) من قانون العقوبات - فقد قررت المحكمة ضم الدعوى الأولى إلى الثانية ليصدر فيهما حكم واحد.

وحيث إن المادة (١٥٧) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٦ المعدل بالمرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٢ تنص على أن « يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من ساهم في اتفاق كان الغرض منه ارتكاب جناية من الجنايات المنصوص عليها في المواد من (١٤٧) إلى (١٥٥) أو إتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه. ويعاقب بالسجن المؤبد من حرض على الإتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته. ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة أو إتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود وكانت عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرتان السابقتان فلا توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات من دعا آخر إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته، ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة أو إتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود منه وكانت عقوبتها أخف من السجن فلا توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة.

ويُعفى من العقوبات المقررة في الفقرات الثلاث الأولى من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بقيام الاتفاق وبمن ساهموا فيه قبل الشروع في ارتكاب أية جناية من الجنايات المتفق عليها».

وحيث إن المواد من (١٤٧) إلى (١٥٥) من قانون العقوبات قد وردت في الفصل الخاص بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، وحيث إن المادة (١٥٥) منه، المسندة للمدعين، والمرتبطة بالنص المطعون بعدم دستوريته تنص على أن « يُعاقب بالحبس من أُلّف عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في الفقرات الأولى والخامسة والسادسة من المادة (١٠٧)، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى. وإذا نجم عن الجريمة موت شخص كانت العقوبة السجن في الحالة الأولى والسجن المؤبد في الحالة الثانية والإعدام في الحالة الثالثة. ويسري حكم هذه المادة على هدم أو إتلاف المنشآت والوحدات الصحية المتنقلة أو المواد أو الأدوات الموجودة فيها أو تعطيل شيء منها أو جعله غير صالح للاستعمال. ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الشيء الذي أتلفه»

وحيث إن دائرة الشؤون القانونية قد دفعت الدعويين أصلياً بخروج النص المطعون بعدم دستوريته عن نطاق الرقابة الدستورية المقررة للمحكمة الدستورية، وأسست دفعها على أن نص المادة (١٥٧) من قانون العقوبات جاء بالقسم الخاص بالجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي، ومن ثم صدر مستهدفاً سلامة الدولة ونظامها السياسي، وتحقيق مصلحتها السياسية في حماية الجبهة السياسية والسلام الاجتماعي، مما يدخل في نطاق المسؤولية السياسية، ويعتبر من قبيل الأعمال السياسية التي تخرج عن نطاق الرقابة الدستورية المقررة لهذه المحكمة.

وحيث إن المحكمة الدستورية - على ما جرى عليه قضاؤها، وبمآلها من هيمنة على الدعوى الدستورية وعلى ما يثار فيها من دفع - هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وذلك على ضوء طلبات الخصوم فيها، وبعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها، دون التقيّد بألفاظها ومبانيها. لما كان ذلك، وكانت دائرة الشؤون القانونية قد طلبت في ختام مذكرتها المودعة بتاريخ ٢٠٠٥/١/٢ «الحكم بصفة أصلية بخروج النص المطعون فيه عن نطاق الرقابة الدستورية»، وهو ما رددته في صدر مذكرتها، وتناولته في متنها، وكانت ترمي من كل ذلك خروج الدعويين من ولاية القضاء البحريني أيّاً كان نوعه، ومن ثم عدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظرهما، فإن الوصف والتكييف القانوني الصحيح لهذا الدفع، أنه دفع بعدم اختصاص المحكمة الدستورية ولائياً بنظر الدعويين الماثلتين.

وحيث إن هذا الدفع مردود، بأن الأصل - على ما تقضي به المادة (١٠٦) من الدستور والمادة (١٦) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ - أن المحكمة الدستورية تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، وغايتها التحقق من التزام السلطتين التشريعية والتنفيذية بأحكام الدستور

ومبادئه، فيما يصدر عنهما من قواعد عامة تنظم حقوق الأفراد وحررياتهم ضماناً لتحقيق الشرعية الدستورية، عن طريق صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، وترسيخ مفهوم الديمقراطية التي أرساها. وتتبوأ هذه الشرعية في البنيان القانوني للدولة القمة في مدارجه، ولها مقام الصدارة بين قواعده، وهي فرع من فروع خضوع الدولة للقانون والتزامها بضوابطه. فإذا قام نزاع حول دستورية نص تشريعي وعرض على المحكمة الدستورية، فإنها تتولى دون غيرها الفصل في المسائل الدستورية لتقول كلمتها القاطعة فيها، إما بإقرار ما يوافق الدستور من تشريعات أو إهدار ما يخالفه منها، باعتباره أسمى القواعد الأمرة.

وإذا كانت الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح تجد أساسها - كأصل عام - في مبدأ الشرعية وسيادة القانون الذي أرساه الدستور، غير أنه يرد على هذا الأصل قيد يقضي باستبعاد ما اصطلاح عليه الفقه والقضاء « بالأعمال السياسية » من مجال الرقابة القضائية، وذلك على اعتبار أن خروجها من ولاية القضاء يعد أحد صور التطبيق الأمثل لإعمال المفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يوجب إقامة توازن دقيق بين السلطات الثلاث. ويتمثل مضمون هذا المبدأ بما نصت عليه المادة (١/٣٢) من الدستور على أن « يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقاً لأحكام هذا الدستور، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور، وإنما يجوز التفويض التشريعي ». ومؤدى ذلك أن تلتزم كل سلطة حدود اختصاصها، وألا تعتدي أو تتعدى على اختصاصات غيرها، أو تتخلى هي عن اختصاصها لسلطة أخرى، إلا في حدود التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات، ويمارس وفقاً لقانون التفويض وشروطه.

لما كان ذلك، وكانت الأعمال السياسية، التي جرت النظم القانونية والقضائية المختلفة على استبعادها من ولاية القضاء بوجه عام، قد وجدت لها صدى في القضاء الدستوري في الدول التي أخذت بنظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، إذ جرى هذا النوع من القضاء في هذه الدول على استبعاد « الأعمال السياسية » من اختصاصه ومن مجال الرقابة القضائية، إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وذلك لدخول هذه الأعمال في نطاق السلطة التقديرية للسلطة التي تصدرها في حدود اختصاصها الذي أفرد لها الدستور، وطبقاً لضوابط الفصل بين السلطات المقررة فيه، فليس للمحكمة الدستورية أن تقحم نفسها في رقابة الأعمال السياسية التي عهد الدستور بها إلى إحدى السلطتين، أو تتدخل في التعقيب

على سلطتهما التقديرية فيما تتخذانه من قرارات وأعمال في هذا الصدد ، متى التزمنا حدود اختصاصهما ، ولم تتعديا على قيود الدستور وضوابطه.

وحيث إن الأعمال السياسية وصف لم يحدده الدستور أو القانون بحدٍ، فقد دل ذلك على رغبتهما في ترك مهمة تحديده للقضاء وحده، فهو الذي يعطيه وصفه الحق وتكييفه القانوني الصحيح ، وذلك على ضوء طبيعة الأعمال وحقيقتها ، دون اعتداد بالأوصاف التي قد يخلعها المشرع عليها ، متى كانت طبيعتها تتنافى مع هذه الأوصاف.

وحيث إن العبرة في تكييف الأعمال السياسية يقوم على معيار موضوعي يتمثل في طبيعة الأعمال ذاتها التي تتصل اتصالاً وثيقاً بالسياسة العليا للدولة ، بما لها من سلطة عليا وسيادة في الداخل والخارج ، مستهدفة مصلحة الجماعة السياسية العليا، وتنظيم علاقاتها الخارجية بالدول الأخرى، وتأمين سلامتها في الداخل والخارج، والدفاع عن إقليمها من الاعتداء الخارجي ، ويدخل ذلك كله في إختصاص السلطة التنفيذية أو التشريعية ، مما يقتضي منح هاتين السلطتين سلطة تقديرية أوسع نطاقاً وأبعد مدى، تحقيقاً لصالح الوطن وسلامته، دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذانه من قرارات أو أعمال في هذا الصدد متى التزمنا حدود الدستور وأحكامه وضوابطه وقيوده. والمرد في تحديد ذلك إلى السلطة التقديرية للقضاء ، فتكون المحكمة الدستورية هي التي تحدد - بالنظر إلى طبيعة المسائل التي تنظمها النصوص التشريعية المطروحة عليها للفصل في دستوريته - ما إذا كانت هذه النصوص تعتبر من الأعمال السياسية فتخرج عن ولايتها بالرقابة الدستورية ، أم أنها ليست كذلك فتنبسط عليها رقابتها.

وحيث إن نظرية الأعمال السياسية - كقيد على ولاية القضاء الدستوري - تجد في ميدان العلاقات والاتفاقيات الدولية معظم تطبيقاتها بأكثر مما يقع في المجال الداخلي ، نظراً لإرتباط ذلك الميدان بالاعتبارات السياسية وسيادة الدولة ومصالحها العليا، وإذ كان ما تقدم ، وكانت الدعويان الماثلتان تنصبان على نص المادة (١٥٧) من قانون العقوبات ، وهو قانون يتصل بتنظيم الجرائم وعقوباتها ، ويرسم حدودها ويبين ضوابطها ، وينظم حالات الإعفاء منها وشروطه ، مما مؤداه أن هذا القانون ينظم بأحكامه أموراً وضع الدستور أسسها، ورسم حدودها وقيودها ووضع ضوابطها في المادتين (١٩) و(٢٠) منه، وخول المحكمة الدستورية رقابتها ، ومن ثم لا يكون النص المطعون بعدم دستوريته قد تناول بالتنظيم مسائل سياسية تدخل في عداد الأعمال السياسية ، حتى يقال بعدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظرها على ما ذهبت إليه الحكومة في دفعها، ويضحى بالتالي الدفع المبدى منها بعدم اختصاص المحكمة الدستورية ولائياً بنظر الدعويين غير قائم على أساس صحيح ، متعين الرفض.

وحيث إن المدعين ينعون على النص المطعون فيه مخالفته الفقرة (أ) من المادة (١٩) من الدستور التي تنص على أن «الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون» إستناداً إلى أن الجريمة الواردة بالنص المطعون فيه يكتنفها الغموض واللبس ويعد العقاب عليها إفتتاً على حرية الشخص التي كفلها له الدستور، كما ينعون عليه مخالفته المادة (٢٠) من الدستور بفقرتها (١) و(ج)، وتنص الأولى على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها»، وتنص الثانية على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون». وأسس المدعون ذلك على عدم تعلق النص المطعون فيه بأعمال مادية أحدثتها إرادة مرتكبها، مما ينفي معه وجود جريمة، فضلاً عن عدم تحديده تعريف الإتفاق الجنائي، مما يخل بالضوابط الجوهرية التي تقوم عليها المحاكمة العادلة، وينعى المدعيان في الدعوى المضمومة، إضافة للمناعي السابقة، مخالفة النص المطعون فيه نص المادة (٣١) من الدستور التي تنص على أن «لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناء عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية»، وذلك تأسيساً على سلب النص المطعون فيه حرية الأفراد وحقوقهم في ممارسة حقوقهم وحرياتهم العامة، لاستناده في التجريم على مجرد أفكار كامنة في ضمائر الأفراد.

وحيث إن المحكمة ترى أن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد بها الدستور بضوابط معينة، ويتمثل جوهر هذه السلطة التقديرية في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة، لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله بالتنظيم، مما مؤداه أن مشروعية النصوص القانونية التي يتخذها المشرع كوسيلة لتحقيق الأهداف المشار إليها، مناطها توافقها مع أحكام الدستور ومبادئه، ومن ثم يتعين على المشرع دائماً إجراء موازنة دقيقة بين مصالح المجتمع والحرص على أمنه واستقراره من ناحية، وحريات وحقوق الأفراد التي كفلها لهم الدستور من ناحية أخرى.

وحيث إن الدستور قد بوأ مبادئ العدل والحرية والمساواة مكاناً علياً بين نصوصه وحرص على تصدرها المقومات الأساسية للمجتمع الواردة بالباب الثاني منه، فنص في المادة (٤) على أن «العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعائم للمجتمع تكفلها الدولة»، ثم أورد المواد (١٩) و(٢٠) و(٣١) من الدستور لتفصل تلك المبادئ والمقومات الأساسية المتعلقة بكفالة الحرية الشخصية وصون الحقوق

والحريات العامة ، تأكيداً منه على عدم جواز أن ينال تنظيمها أو تحديدها من جوهرها ، وعدم جواز التجريم والعقاب إلا بناء على قانون، والحرص على تقرير مبدأ افتراض البراءة ، باعتباره يتفق مع الفطرة التي فطر الله - عز وجل - الناس عليها ، مما مؤداه افتراض براءة المتهم حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. ومما يدل على سمو مبادئ الحرية والمساواة وعلو شأنها بين نصوص الدستور، أن قرنها الدستور بالمبادئ التي لا يجوز إقتراح تعديلها بأي حال من الأحوال مع المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ومع النظام الملكي ومبدأ الحكم الوراثي ، ونظام المجلسين ، فنص في الفقرة (ج) من المادة (١٢٠) على أنه « لا يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية من هذا الدستور، كما لا يجوز اقتراح تعديل النظام الملكي ومبدأ الحكم الوراثي بأي حال من الأحوال ، وكذلك نظام المجلسين ومبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور ».

وحيث إن الفقرة (أ) من المادة (٢٠) من الدستور بنصها على أن « لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها » قد دلت على أن لكل جريمة ركنها المادي الذي يدور معها في وجودها وفي شرعية عقابها ، فلا قوام لجريمة بغير هذا الركن الركين ، ولا شرعية لعقوبة بدون هذا المحور الذي عليه مدار التأثيم. وهو ما أكدته الفقرة المذكورة بحظر العقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها ، بما مؤداه حصر دائرة العقوبة في إطار الأفعال أو الإمتناع عنها بالمخالفة للقانون. وبهذا النص يفسح الدستور عن أن أساس التجريم الذي ينبني عليه أي نص عقابي في زواجره ونواحيه - ابتداءً - هو مادية الفعل المعاقب على ارتكابه، إيجابياً كان هذا الفعل أم سلبياً ، ذلك أن المسائل التي ينظمها قانون العقوبات في مجال تطبيقه على المخاطبين بأحكامه محورها الأفعال ذاتها في علاماتها الخارجية ومظاهرها الواقعية وخصائصها المادية، إذ هي مناط التأثيم وعلته ، وهي التي تقبل الإثبات والنفي، وهي التي يتم بها التمييز بين الجرائم بعضها عن بعض ، وهي التي تقدر محكمة الموضوع على أساسها طبيعة الجرم ومقدار العقوبة المناسبة له. بل إن محكمة الموضوع ، وهي بصدد تقدير توافر القصد الجنائي ، لا تعزل نفسها عن ركن الجريمة المادي والفعل محل الإتهام الذي يجب إقامة الدليل عليه ابتداءً بصورة قاطعة ، فتجبل بصرها فيه منقبة من خلال عناصره عما قصد إليه الجاني حقيقة من وراء ارتكاب الفعل المعاقب عليه. فالركن المادي هو الذي يكشف بعناصره المادية عن الركن المعنوي ، وبهما معاً تقدر محكمة الموضوع دور الجاني في الجريمة ، فيأتي تقديرها للعقوبة في حدودهما متناسباً مع تورط الجاني في ارتكاب الجرم . وبالتالي لا يتصور وفقاً لأحكام الدستور أن توجد جريمة في غيبة ركنها المادي ولا إقامة

الدليل على توافر العلاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التي أحدثها بعيداً عن حقيقة هذا الفعل ومحتواه. ولازم ذلك أن كل مظاهر التعبير عن الإرادة البشرية لا تعتبر واقعة في منطقة التجريم إلا إذا كانت تعكس سلوكاً خارجياً مؤاخذاً عليه قانوناً. فإذا كان الأمر غير متعلق بأفعال أحدثتها إرادة مرتكبها، وإنما مجرد نوايا يضمهرها الإنسان في أعماق ذاته، ولم يتم التعبير عنها خارجياً في صورة مادية لا تخطئها العين، فليس ثمة جريمة.

وحيث إن المادة (١٩) من الدستور بتأكيداتها على كفالة الحرية الشخصية قد جعلتها أصلاً من الأصول والمقومات الدستورية الأساسية، بما مؤداه أن سلطة المشرع في تنظيمه لها مقيد بالحفاظ على وجودها، وألا ينال التنظيم أو التحديد من جوهرها، وألا يضع عليها من القيود ما يعصف بها، وهو ما قرره المادة (٣١) من الدستور.

وحيث إن القوانين العقابية تفرض على الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثراً، فإن الدستور قد وضع على تلك القوانين قيوده الصارمة وضوابطه الواضحة، حتى لا يتخذها المشرع وسيلة للذهاب بجوهر الحرية. ومن أهم هذه الضوابط ضرورة أن تكون درجة اليقين التي تنظم أحكام القوانين العقابية في أعلى مستوياتها، وأظهر في هذه القوانين من أية تشريعات أخرى. ويتعين بالتالي - ضماناً لهذه الحرية - أن تكون الأفعال التي تؤثمها محددة بصورة قاطعة بما يحول دون إلتباسها بغيرها، وأن تكون جلية واضحة في بيان الحدود الضيقة لنواهيها، ذلك أن التجهيل بها أو انبهامها في بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين بها على بينة من حقيقة الأفعال التي يتعين عليهم تجنبها. كما أن غموض مضمون النص العقابي يؤدي إلى أن يُحال بين محكمة الموضوع وبين أعمال قواعد منضبطة، تُعَيَّن بموجبها أركان كل جريمة، وتُقرَّرُ بها عقوبتها بما لا خفاء فيه أو لبس، وهي قواعد لا ترخص فيها، وتمثل إطاراً لعملها لا يجوز تجاوزه. ذلك أن الغاية التي يتوخاها الدستور هي أن يوفر لكل مواطن الفرص الكاملة لمباشرة حرياته في إطار من الضوابط التي قيدها بها. ولازم ذلك أن تكون القيود على الحرية التي تفرضها القوانين العقابية محددة بصورة يقينية، لأنها تدعو المخاطبين بها على الإمتثال لها لكي يدافعوا عن حقهم في الحياة، ويدفعوا عن حرياتهم تلك المخاطر التي تعكسها العقوبة، بحيث لا يجوز تجاوز الحدود التي اعتبرها الدستور مجالاً حيوياً لمباشرة الحقوق والحريات التي كفلها، وهو ما يخل في النهاية بالضوابط الجوهرية التي تقوم عليها المحاكمة المنصفة وفقاً لنص المادة (٢٠/ج) من الدستور.

وحيث إن إعلاء الدستور من قدر الحرية الشخصية في المادتين (١٩) و (٣١) مؤداه أن الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية في شأن دستورية النصوص العقابية يتعين أن تضبطها مقاييس صارمة ومعايير حادة تلتئم وطبيعة هذه النصوص في إتصالها المباشر بالحرية الشخصية ، مما يفرض على المشرع الجنائي أن ينتهج الوسائل القانونية السليمة ، سواء في جوانبها الموضوعية أو الإجرائية لضمان أن لا تكون العقوبة أداة عاصفة بالحرية، ولكي تكون العقوبة التي يفرضها في شأن الجريمة تبلور مفهوماً للعدالة يتحدد على ضوء الأغراض الإجتماعية التي تستهدفها، فلا يندرج تحتها مجرد رغبة الجماعة في ملاحقة المتهم، كما لا يسوغ للمشرع أن يجعل من النصوص العقابية شباكاً أو شركاً يلقىها ليطيئد باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها. ولا يعد الجزاء الجنائي مبرراً إلا إذا كان واجباً لمواجهة ضرورة إجتماعية لها وزنها ومتناسباً مع الفعل المؤثم، فإن جاوز ذلك كان مفراطاً في القسوة مجافياً للعدالة، وأساس ذلك أن شرعية الجزاء - جنائياً كان أم مدنياً أم تأديبياً - مناطها أن يكون هذا الجزاء متناسباً مع الأفعال التي أثمها المشرع أو حظرها أو قيد مباشرتها . فالأصل في العقوبة هو معقوليتها، فكلما كان الجزاء الجنائي بغيضاً أو عاتياً أو كان متصلاً بأفعال لا يسوغ تجريمها أو مجافياً بصورة ظاهرة للحدود التي يكون معها متناسباً مع خطورة الأفعال التي أثمها المشرع ، فإنه يفقد مبررات وجوده ويصبح تقييده للحرية الشخصية اعتسافاً .

لما كان ذلك ، وكان النص المطعون فيه ، وهو نص المادة (١٥٧) من قانون العقوبات يقضي بأن يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من ساهم في اتفاق الغرض منه ارتكاب جناية من الجنايات المنصوص عليها في المواد من (١٤٧) إلى (١٥٥) من قانون العقوبات ، وهو ما ينطبق في شأن المدعين وفقاً لقرار اتهام النيابة العامة لهم على النحو السالف البيان ، مما يكشف عن خروج النص المطعون فيه عن دائرة تجريم الأفعال والنواهي ، ومعاقبته من يساهم في الاتفاق المشار إليه دون ارتكاب أي فعل مادي منهي عنه من المشرع، أو الإمتناع عن فعل مطلوب منه القيام به مما يقع في دائرة شرعية التجريم والعقاب ، الأمر الذي يجعل الركن المادي الذي لا يستوي ببيان الجريمة في غيابته منتفياً ، وبالتالي لا تكون هناك جريمة. ذلك أن الاتفاق الجنائي المقصود في النص يعني مجرد تلاقي إرادتين على الأقل على ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة في النص المطعون فيه، حتى لو لم يرتكب المتفقان أي فعل مادي ، مما مفاده ان الاتفاق المعاقب عليه لا يخرج عن كونه مجرد تعبير عن النوايا التي يضمها الإنسان في أعماق ذاته ومكنون ضميره، ولا يعكس سلوكاً خارجياً أو فعلاً مادياً يقع في دائرة التجريم والعقاب التي نص عليها الدستور، فيكون المشرع في النص المطعون فيه قد خرج عن الضوابط الدستورية بسلطته التقديرية في مجال التجريم والعقاب. ولا يجوز

القول بأن إتحاد الإرادات وتلاقيها يشكل الركن المادي لجريمة الإتفاق الجنائي ، ذلك أن الإتفاق ما هو إلا تعبير عن إرادتين متحدثتين على الأقل ، والإرادة - طبقاً لما استقر عليه فقه القانون الجنائي - نشاط نفسي يرمي إلى تحقيق غرض معين بوسيلة محددة، ومن ثم لا تخرج عن كونها مكنوناً نفسياً وأمرأً معنوياً بحثاً. فإذا ما اتحدت الإرادة مع غيرها من الإرادات ، وشكلت الإتفاق المعاقب عليه في النص ، فإن ذلك لا يخرج عن كونه اتحاداً لنوايا معنوية لا ينتج عنها شئ خارجي مادي وملموس يخالفها في الطبيعة والجوهر، مما لا يستقيم معه تصوير الإتفاق بأنه يشكل الركن المادي للجريمة . وبغية هذا الركن ينتفي معه أي وجود لجريمة يصح تأنيدها وفقاً للضوابط الدستورية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (٢٠) من الدستور. فضلاً عن أن نطاق التجريم في النص المطعون فيه قد جاء مبهماً واسعاً فضفاضاً، إذ لم يحدد مفهوم وطبيعة المساهمة في الإتفاق الجنائي محل النص، ولا القواعد التي تضبط قيام هذا الإتفاق ، مما يوقع المخاطبين به في دائرة الغموض بالنسبة لحقيقة الأفعال التي يتعين عليهم تجنبها، ويضع حاجزاً بين محكمة الموضوع وبين استخلاص أركان الجريمة بصورة محددة واضحة ، كذلك لم يعرف النص المطعون فيه الإتفاق الجنائي، ولم يشترط عدداً معيناً من المتهمين لقيام الجريمة ، ولم يتطلب استمرار الإتفاق الجنائي لمدة معينة ، أو أن يكون على قدر من التنظيم ، كما لم يستلزم الإتفاق استعمال العنف - بأي درجة - لتحقيق غاية الإتفاق ، سواء كانت هذه الغاية في ذاتها مشروعة أم غير مشروعة. وبالإضافة إلى ما تقدم، فقد حدد النص المطعون فيه عقوبة جنائية بالغة القسوة بالرغم من غياب الركن المادي للجريمة، وانتفاؤها بالتالي على ما سلف بيانه ، مما يفقد النص مبررات وجوده ، ويصبح مقيداً للحرية الشخصية بغير مبرر أو سند ، مجاوزاً بذلك نطاق السلطة التقديرية التي يملكها المشرع ، منافياً لمبدأ افتراض البراءة ، مناقضاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

وحيث إن الدستور جعل مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون أساساً من أسس المجتمع التي تكفلها الدولة ، وذلك بنص المادة (٤) منه السالف بيانها ، وحرص على إعمال هذا المبدأ العام في شأن مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات العامة ، فنص في المادة (١٨) منه على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة».

وحيث إن مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون المنصوص عليه في دستور مملكة البحرين في المادتين المشار إليهما ، والذي تردده الدساتير المعاصرة ، بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها ، وأساساً للعدل والسلام الاجتماعي ، غايته صون

الحقوق والحريات في مواجهة كافة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها ، سواء كان ذلك - حسبما نص عليه الدستور - بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ، أو بسبب أي صور أخرى من صور التمييز التي لم يذكرها ، على اعتبار أن مبدأ المساواة وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة ، فلا يقتصر مجال إعماله على ما كفله الدستور من حقوق أو على ما ذكره من صور التمييز ، وإنما يمتد كذلك إلى جميع الحقوق وجميع صور التمييز التي يقررها القانون، وبمراعاة أن الحماية المتكافئة أمام القانون التي اعتد بها الدستور لا تتناول القانون من مفهوم مجرد، وإنما بالنظر إلى أن القانون تعبير عن سياسة محددة أنشأتها أوضاع لها مشكلاتها ، وأنه تغيا بالنصوص التي تضمنها تحقيق أغراض بذاتها من خلال الوسائل التي حددها . وكلما كان القانون مغايراً بين أوضاع أو مراكز قانونية أو أشخاص لا تتحد واقعاً فيما بينها، وكان تقديره في ذلك قائماً على أسس موضوعية ، مستهدفاً غايات لا نزاع في مشروعيتها ، وكافلاً وحدة القاعدة القانونية في شأن أشخاص تتماثل ظروفهم بما لا يجاوز متطلبات تلك الغايات كان واقعاً في إطار السلطة التقديرية التي يملكها المشرع. أما إذا ذهب المشرع اتجاهها معاكساً ، فساوى بين مراكز قانونية غير متكافئة أو بين أشخاص لا تتماثل ظروفهم، بما يجاوز الغايات المشروعة التي تقع على قمتها غاية صون الحقوق والحريات المقررة وفقاً لأحكام الدستور أو القانون، كان عمله في هذا الإتجاه خارجاً عن إطار السلطة التقديرية التي يملكها ، واقعاً بالتالي في حمأة المخالفة الدستورية.

وحيث إن النص المطعون فيه قد حدد السجن المؤبد أو المؤقت عقوبة لمن ساهم في اتفاق كان الغرض منه ارتكاب جناية من الجنايات المنصوص عليها في المواد من (١٤٧) إلى (١٥٥) من قانون العقوبات ، والتي تقع ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي ، وكان نص المادة (٣/١٥٥) من القانون المشار إليه قد حدد كذلك عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت لمن يرتكب الجناية المنصوص عليها في الفقرة الثانية ، إذا وقعت بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى بإعتبار أن تلك العقوبة تكون واجبة الاعمال في حق المدعين باعتبارها العقوبة الأشد وفقاً لقرار الإتهام الصادر من النيابة العامة ، فيكون النص المطعون فيه - على هذا النحو - قد ساوى في العقوبة بين مراكز قانونية غير متكافئة ، إذ ساوى في العقوبة بين من ساهم في الاتفاق الجنائي على ارتكاب هذه الجريمة حتى لو لم تقع بناء على هذا الاتفاق ، وبين من ارتكبها فعلاً ، مخالفاً في ذلك مبدأ المساواة المقرر في الدستور. وتتعمق جذور هذه المخالفة الدستورية بابتعاد النص المطعون فيه عن الغايات المشروعة للعقوبة الجنائية والتي تتمثل في تحقيق كل من الزجر الخاص للجاني جزاء ما اقترف والردع العام لغيره ممن يحتمل ارتكابهم الجريمة من أجل حملهم على الإعراض عن ارتكابها، مما

يؤدي إلى عدم تحقيق النص المطعون فيه لهذه الغايات المشروعة ، ولا يؤدي إعماله إلى ثني المتفقين عن ارتكاب الجريمة محل الإتفاق، إذ تتساوى العقوبة في حالة مجرد اتفاهم على اقترافها دون ارتكابها ، مع العقوبة في حالة ارتكاب الجريمة فعلاً.

وحيث إن النص المطعون فيه يقرر في الفقرة الأخيرة منه الإعفاء من العقوبة لمن يبادر من الجنة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بقيام الاتفاق وبمن ساهموا فيه ، وذلك قبل الشروع في ارتكاب الجنائية المتفق عليها، فيكون نص هذه الفقرة قد تغيا بالإعفاء تشجيع المبادرين من المتفقين على الإبلاغ عنها، مكافأة لهم على هذا الإبلاغ ، بيد أن النص المطعون فيه لم ينهج السبيل ذاته في حالة ما إذا تم الإتفاق ثم عدل المتفقون جميعاً من تلقاء أنفسهم عن المضي في الاتفاق ، إذ تقع جريمة الإتفاق الجنائي ، ويخضع المتفقون لنفس العقاب المقرر لهذا الإتفاق رغم عدولهم عن المضي فيه، وهو ما يعد تمييزاً تحكيمياً لا يقوم على أسس موضوعية مبررة بالمقارنة مع نص المادة (٣٩) من قانون العقوبات والتي تنص على أنه « لا عقاب على من عدل مختاراً عن إتمام الجريمة التي شرع في ارتكابها إلا إذا كَوّن سلوكه جريمة أخرى فيعاقب عليها »، بما مؤداه امتناع عقاب من عدل باختياره عن إتمام الجريمة ذاتها ، بينما قرر النص المطعون فيه - وعلى العكس من ذلك - وجوب عقاب من عدلوا باختيارهم عن المضي في الاتفاق الجنائي المقرر بالنص المطعون فيه ، مما يناقض مبدأ المساواة المقرر بالدستور.

وحيث إن المشرع قد نظم أحكام الشروع في الجنائيات بالمادة (٣٧) من قانون العقوبات ، فقرر للشروع في ارتكاب الجنائيات عقوبة أقل من العقوبة المقررة لإرتكابها ، إذ تنص هذه المادة على أن « يعاقب على الشروع في الجنائيات بالعقوبات الآتية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك:

السجن المؤبد - إذا كانت عقوبة الجنائية الإعدام.

السجن المؤقت - إذا كانت عقوبة الجنائية السجن المؤبد.

فإذا كانت عقوبة الجنائية هي السجن المؤقت عوقب على الشروع فيها بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر لها أو بالحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر»، وكان الشروع في جريمة معينة هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكابها إذا أوقف أثر هذا التنفيذ لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، وكان مجرد العزم على ارتكاب الجريمة أو الأعمال التحضيرية لها أو محاولة ارتكابها لا يعتبر شروعا طبقاً للمادة (٣٦) من قانون العقوبات ، فإن الشروع يعتبر مرحلة متقدمة نحو ارتكاب الجريمة، مجاوزاً مرحلة الاتفاق على ارتكابها، مما يتعين معه التمييز بينهما في السياسة العقابية التي ينتهجها المشرع لاختلاف المركز

القانوني للمتهمين في كل مرحلة منها عن الأخرى، وهو ما لم يسلكه المشرع عند إقراره النص الطعين، إذ حدد للإتفاق الجنائي - على النحو السالف البيان - العقوبة ذاتها المقررة للارتكاب الفعلي للجناية محل الاتفاق، ومن ثم يكون النص المطعون فيه مخالفاً لمبدأ المساواة من هذا الوجه كذلك. ولا يقدح في قيام هذه المخالفة القول بخطورة أثر الاتفاق الجنائي على أمن المجتمع وسكينته لتبرير العقاب عليه في ذاته مستقلاً عن ارتكاب الجريمة محله، إذ لا يسوغ القول بذلك لدرء المخالفة الدستورية التي شابت النص المطعون فيه، فلا يعلو أي اعتبار فوق صون الدستور وحماية مبادئه، وهي الرسالة المنوط بهذه المحكمة النهوض بها وفقاً لأحكام الدستور التي تسمو على كل ما يليها من أحكام قانونية في سلم التدرج التشريعي.

ومن حيث إن جميع فقرات النص المطعون فيه قد وردت متصلة الحلقات، على النحو الذي يجعل منها وحدة واحدة ترتبط ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة، مما يقتضي إخضاع هذا النص في مجمله لرقابة هذه المحكمة وفقاً للمبادئ ذاتها السالفة البيان.

ومن حيث إنه بالترتيب على ما تقدم جميعه، يكون نص المادة (١٥٧) من قانون العقوبات المطعون فيه مخالفاً لأحكام المواد (٤) و (١٨) و (١٩) و (٢٠/أ، ج) و (٣١) من الدستور مما يتعين معه الحكم بعدم دستوريته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (١٥٧) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٦، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٢، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثمائة دينار مقابل أتعاب المحاماة عن كل من الدعويين.

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة رئيس المحكمة